

[예상][01.02-1]인근 주민이 제기하고자 하는 예방적 금지소송의 허용 여부 및 대체 소송 수단

【문제 1.2】

<사례>

A 시장은 화장장 건립을 위한 계획을 추진중이다. 한편, 甲은 자신의 집 인근에 화장장 건립을 추진하는 행정청의 계획을 알게 되었고, 해당 계획이 확정되어 발령되기 전에 미리 법원에 이를 금지해 달라는 소송을 제기하고자 한다. 한편, 공무원 乙은 소속 기관장으로부터 받은 정직 처분이 무효임을 전제로, 기 발생한 미지급 보수의 지급을 구하는 소송을 제기하려고 한다.

(물음 1) 甲이 제기하고자 하는 "예방적 금지소송"이 현행 행정소송법상 허용되는지 여부와 관련하여 우리 판례의 입장을 서술하고, 만약 허용되지 않는다면 甲이 취할 수 있는 다른 소송 유형에 대해 설명하라.